

【별표 2】

## 근로자 성 관련 비위 징계기준

| 비위의 정도 및<br>과실 여부<br><br>비위의 유형                           | 비위의 정도가<br>심하고 고의가<br>있는 경우 | 비위의 정도가 심<br>하고 중과실이거<br>나, 비위의 정도가<br>약하고 고의가 있<br>는 경우 | 비위의 정도가 심<br>하고 경과실이거<br>나, 비위의 정도가<br>약하고 중과실인<br>경우 | 비위의 정도가<br>약하고 경과실<br>인 경우 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. 성폭력범죄                                                  |                             |                                                          |                                                       |                            |
| 가. 미성년자 또는 장애인<br>대상 성폭력범죄                                | 해고                          | 해고                                                       | 해고-정직                                                 | 정직                         |
| 나. 업무상 위력 등에<br>의한 성폭력범죄                                  | 해고                          | 해고                                                       | 해고-정직                                                 | 정직                         |
| 다. 공연(公然)음란행위                                             | 해고                          | 해고                                                       | 정직                                                    | 감봉                         |
| 라. 통신매체를 이용<br>한 음란행위                                     | 해고                          | 해고                                                       | 정직                                                    | 감봉                         |
| 마. 카메라 등을 이용<br>한 촬영 등 행위                                 | 해고                          | 해고                                                       | 정직                                                    | 감봉                         |
| 바. 가목부터 마목까지<br>외의 성폭력범죄                                  | 해고                          | 해고                                                       | 정직                                                    | 감봉-출근정지                    |
| 2. 「양성평등기본법」<br>제3조 제2호에 따른<br>성희롱                        | 해고                          | 해고                                                       | 정직                                                    | 감봉-출근정지                    |
| 3. 「성매매알선 등 행<br>위의 처벌에 관한 법<br>률」 제2조제1항 제1<br>호에 따른 성매매 | 해고                          | 해고-정직                                                    | 정직-감봉                                                 | 출근정지                       |

※ 비고

- 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따  
른 성폭력범죄를 말한다.
- 제1호 나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여  
자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를  
말한다.
- 제1호 라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관  
한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등  
에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.